

# ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

## இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை அதிவிசேஷமானது

අංක 2106/11 - 2019 ජනවාරි මස 16 වැනි දින - 2019.01.16  
2106/11 ஆம் இலக்கம் - 2019 ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதம் 16 ஆந் திகதி புதன்கிழமை

(අරසායනයේ අතිකාරයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ)

### பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

#### சனாதிபதியின் பிரகடனங்களும் பிறவும்

ச. அ. இல. : பிஎஸ்/சிஎஸ்/00/1/14/6

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் சனாதிபதி அதிமேதகு மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால்

முத்திரை

மைத்திரிபால சிறிசேன.

1. மாண்புமிகு அபேரத்ன ஹேரத் முதியன்சேலாகே உபாலி அபேரத்ன அவர்கள், ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி
2. மாண்புமிகு சரோஜினி குசலா வீரவர்த்தன அவர்கள், ஓய்வுபெற்ற மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி
3. திரு. பஸ்துன்கோரே ஆர்ச்சிகே பேமதிலசு, ஓய்வுபெற்ற கணக்காய்வாளர் அதிபதி
4. திரு. லலித் ஆர். டி. சில்வா, ஓய்வுபெற்ற அமைச்சுச் செயலாளர்
5. திரு. எம். கே. டி. விஜய அமரசிங்க, ஓய்வுபெற்ற பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்

ஆகியோருக்கு,

வாழ்த்துக்கள் !

2010, சனவரி 10 ஆந் திகதியிலிருந்து 2015, சனவரி 10 ஆந் திகதி வரையுள்ள காலப்பகுதியில் செய்யப்பட்டுள்ள ஊழல், மோசடி, நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் குற்றவியல் ரீதியான மீறுகை, சொத்துக்களின் குற்றவியல் ரீதியான கையாடல், ஏமாற்றதல் மற்றும் அதிகாரம், அதிகார துஷ்பிரயோகம் அல்லது அரசு வளங்களையும் சிறப்புரிமைகளையும் துஷ்பிரயோகம் செய்தல் அல்லது தவறான துஷ்பிரயோகம், சொல்லப்பட்ட தவறுகள் மற்றும் தவறான நடவடிக்கைகளின் விளைவாக அரசு சொத்துக்கள் மற்றும் வருமானத்திற்குப் பாரதூரமான நட்டங்கள் மற்றும் சேதங்கள் ஏற்பட்டமை தொடர்பில் அரசியல் பதவிகளை வகித்தவர்களினதும் அல்லது தொடர்ந்து வகித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுமான நபர்களினதும் அரசாங்க சேவையாளர்களாக அத்துடன் நியதிச்சட்ட முறை சபைகளின் உத்தியோகத்தர்களாக சேவையில் இருந்தவர்களினதும் அல்லது தொடர்ந்து இருக்கும் நபர்களுக்கு எதிராக பாரதூரமான முறைப்பாடுகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பல சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அம்முறைப்பாடுகள், குற்றச்சாட்டுக்கள் மற்றும் தகவல்களின் உண்மைத் தன்மையை தேடி அறிந்துகொள்ளும் நோக்குடன் சொல்லப்பட்ட முறைப்பாடுகள், குற்றச்சாட்டுக்கள் மற்றும் தகவல்கள் தொடர்பில் புலனாய்வு மற்றும் விசாரணைகளைச் செய்வதற்கு சனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் (393 ஆம் அத்தியாயமான) 2 ஆம் உறுப்பினரின் ஏற்பாடுகளின் வண்ணம் 2015 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 03 ஆந் திகதிய அதிகாரப்பத்திரத்தின் மூலம் என்னால் விசாரணை ஆணைக்குழுவொன்று தாபிக்கப்பட்டுள்ளதாலாலும் ;

அவ்வாணைக்குமுவின இறுதி அறிக்கையானது 2018, சனவரி மாதம் 02 ஆந் திகதி என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாலாலும்,



மேலும் 2015, சனவரி 15 ஆந் திகதியிலிருந்து 2018, திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையுள்ள காலப்பகுதியில் அரசு நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற ஊழல் செயற்பாடுகள், மோசடி, நம்பிக்கையின் குற்றவியல் ரீதியான மீறுகை, சொத்துக்களின் குற்றவியல் ரீதியான கையாடல், நம்பிக்கைப் பொறுப்பின் குற்றவியல் ரீதியான மீறுகை, ஏமாற்றுதல், அதிகாரம் மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகம், அரசு வளங்களையும் சிறப்புரிமைகளையும் துஷ்பிரயோகம் செய்தல் அல்லது தவறான துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சொல்லப்பட்ட தவறுகள் மற்றும் தவறான நடவடிக்கைகளின் விளைவாக அரசு சொத்துக்கள் மற்றும் அரசு வருமானத்திற்குப் பாரதாரமான நடவடிக்கைகள் மற்றும் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருத்தல் தொடர்பில் அரசியல் பதவிகளை வகித்தவர்களினதும் அல்லது தொடர்ந்து வகித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுமான நபர்களுக்கும் அரசாங்கச் சேவையாளர்களாக அத்துடன் நியதிச்சட்ட முறை சபைகளின் உத்தியோகத்தர்களாக சேவையில் இருந்தவர்களுக்கும் அல்லது தொடர்ந்து இருக்கும் நபர்களுக்கும் எதிராகப் பாரதாரமான முறைப்பாடுகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டும் தகவல்கள் கிடைத்துக்கொண்டு இருப்பதாலாலும்,

மேலும், சட்டத்தைப் பொருத்தமான முறையில் வினைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் குற்றவாளிகளுக்கு சட்டத்தின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் தவறுகள், அதிகாரம் மற்றும் அதிகாரத் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் தவறான வழியில் பயன்படுத்துதல் போன்றவை நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்படும் செயற்பாடுகள் எதுவும் மீண்டும் நிகழாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதன் பொருட்டு எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்காக புலனாய்வுகள் மற்றும் விசாரணைகளை நடத்துவது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நன்மைக்குக் காரணமாகும் என நான் கருதுவதாலாலும்,

எனவே, இதனகத்துப் பின்னர் குறிப்பிட்டுள்ள விடயங்களைப் புலனாய்வு செய்து, ஆராய்ந்து அறிக்கையிடுதல் அல்லது வேண்டிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக விசாரணை ஆணைக்குழுவொன்றை நியமிக்க வேண்டுமென நான் கருதுவதாலாலும்,

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் சனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன ஆகிய நான், தங்களின் விவேகம், திறமை, சுயாதீனத்தன்மை என்பன பற்றி மிகுந்த நம்பிக்கையும், பற்றுறுதியும் கொண்ட விசாரணை ஆணைக்குழுக்கள் சட்டத்தின் (393 ஆம் அத்தியாயத்தின்) 2 ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக, சொல்லப்பட்ட,

1. மாண்புமிகு அபேரத்ன ஹேரத் முதியன்சேலாகே உபாலி அபேரத்ன அவர்கள், ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி
2. மாண்புமிகு சரோஜினி குசலா வீரவர்த்தன அவர்கள், ஓய்வுபெற்ற மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி
3. திரு. பஸ்துன்கோரளே ஆரச்சிகே பேமதிலக, ஓய்வுபெற்ற கணக்காய்வாளர் அதிபதி
4. திரு. லலித் ஆர். டி. சில்வா, ஓய்வுபெற்ற அமைச்சர் செயலாளர்
5. திரு. எம். கே. டி. விஜய அமரசிங்க, ஓய்வுபெற்ற பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்

ஆகிய தங்களை, பின்வரும் விடயங்கள் மீது, புலனாய்வுகளையும் விசாரணைகளையும் மேற்கொண்டு அறிக்கையிடும் பொருட்டு எனது ஆணையாளர்களாக இத்தால் நியமிக்கின்றேன் :

1. 2015, சனவரி 15 ஆந் திகதியிலிருந்து 2018, திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையுள்ள காலப்பகுதியில் அரசு நிறுவனங்களில் இடம்பெற்றுள்ளதெனக் கூறப்படும் ஊழல் செயற்பாடுகள், மோசடிகள், குற்றவியல் ரீதியான நம்பிக்கை மீறுதல், சொத்துக்கள் மீதான குற்றவியல் ரீதியான மீறுகை, ஏமாற்றுதல், அதிகாரம் மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகம், அரசு வளங்களையும் சிறப்புரிமைகளையும் துஷ்பிரயோகம் செய்தல் அல்லது தவறான துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சொல்லப்பட்ட தவறுகள் மற்றும் தவறான நடவடிக்கைகளின் விளைவாக அரசு சொத்துக்கள் மற்றும் அரசு வருமானத்திற்குப் பாரதாரமான நடவடிக்கைகள் மற்றும் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருத்தல் தொடர்பில் அரசியல் பதவிகளை வகித்த அல்லது தொடர்ந்து வகித்துக் கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கும் அரசாங்க ஊழியர்களாக அத்துடன் நியதிச்சட்ட முறை சபைகளின் உத்தியோகத்தர்களாக சேவையில் இருந்தவர்கள் அல்லது தொடர்ந்து இருக்கும் நபர்களுக்கு எதிராகப் பாரதாரமான குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பில் பொது மக்களின் முறைப்பாடுகள், தகவல்கள் மற்றும் அவை மீதான விடயங்களை வரவழைத்தலும், பெற்றுக்கொள்ளலும் ;
2. மேலே உள்ள 1 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள முறைப்பாடுகள், தகவல்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பற்றி அவசர பக்கச்சார்பற்ற விரிவான புலனாய்வுகளையும் விசாரணைகளையும் நடாத்துதல் ;
3. அவ்வாறான தவறுகள், தவறான நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதிகாரம் மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகம், அரசு வளங்களையும் சிறப்புரிமைகளையும் துஷ்பிரயோகம் செய்தல் அல்லது தவறான துஷ்பிரயோகம் தொடர்பில் சட்டத்தின் பிரகாரம் பொறுப்பாகவிருந்த அல்லது பொறுப்பாகவுள்ள ஆட்களைக் கண்டறிதல் ;
4. மேற்போந்த 1 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றங்கள் மற்றும் குற்றச்செயல்கள் தொடர்பாகவும் அத்தகைய நிகழ்வுகள் மற்றும் குற்றச் செயல்களுக்கு உரிய குற்றங்களைப் புரிந்தமைக்காக வகை கூறவேண்டிய நபர்களுக்கு எதிராகப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சாட்சிகளை அடையாளமறிதலும் ஒன்று திரட்டுதலும் ;

